



BUKU INFORMASI - 6

PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

TINGKAT DASAR

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOMPETENSI

Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Jakarta

2018

DAFTAR ISI

BAB I	3
1.1 Tujuan Umum	3
1.2 Tujuan Khusus	3
1.3 Gambaran Umum	3
BAB II	6
2.1 Persiapan Pengadaan secara Swakelola.....	6
2.2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia	7
2.2.1 Penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja	7
2.2.2. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri	12
2.2.3 Proses Penyusunan HPS.....	14
2.2.4 Data/informasi dalam menyusun HPS	15
2.2.5 Penetapan HPS.....	24
2.2.6 Penetapan Rancangan Kontrak.....	24
2.2.7. Penentuan Uang Muka, Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Sertifikat Garansi, Dan Penyesuaian Harga	27
2.2.8 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa	33
2.2.9 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.....	34
2.2.10 Metode Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa	37
2.2.11 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	39
2.2.12 Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa	40
2.2.13 Jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa.....	41
2.3 Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	44
2.3.1 Dokumen kualifikasi Penyedia Barang/Jasa	45
2.3.2 Dokumen Tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung	45
2.3.3. Dokumen Tender/Penunjukan Langsung untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Umum

Setelah mempelajari buku informasi ini peserta pelatihan diharapkan mampu memahami persiapan Pengadaan Barang/Jasa baik melalui swakelola dan penyedia.

1.2 Tujuan Khusus

Pada buku informasi ini, peserta akan mempelajari hal berikut:

1. Memahami Persiapan Swakelola
2. Memahami Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang meliputi
 - a. Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK
 - b. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - c. Penentuan Jenis Kontrak
 - d. Penentuan Uang Muka, Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Sertifikat Garansi, dan Penyesuaian Harga
 - e. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
 - f. Penetapan Metode Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa
 - g. Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Penyedia Barang/Jasa
 - h. Penetapan Metode Kualifikasi
 - i. Penetapan Jadwal Pemilihan
 - j. Penyusunan Dokumen Pemilihan yang meliputi Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Tender

1.3 Gambaran Umum

Tujuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah baik yang dilakukan melalui Swakelola atau Penyedia Barang/Jasa adalah mendapat nilai manfaat yang

sebesar-besarnya (*value for money*). Untuk mendapatkan *value for money* tersebut, harus didukung dengan persiapan Pengadaan Barang/Jasa secara baik sesuai dengan paket pengadaan yang dibutuhkan oleh Pengguna Barang/Jasa.

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK dilakukan setelah Pengumuman RUP dan sebelum proses pemilihan baik melalui tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung.

Persiapan pengadaan oleh PPK khusus penetapan HPS dilakukan 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Persiapan pengadaan yang baik akan menentukan keberhasilan dari kegiatan proses Pengadaan Barang/Jasa, baik yang dilakukan oleh PPK maupun Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa oleh PPK meliputi :

1. Menetapkan HPS;
2. Menetapkan rancangan kontrak;
3. Menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK; dan/atau
4. Menetapkan Uang Muka, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, Sertifikat Garansi, dan/atau Penyesuaian Harga.

Disamping itu PPK melakukan identifikasi Barang/Jasa yang akan diadakan termasuk dalam kategori Barang/Jasa yang akan diadakan melalui Pengadaan Langsung, *E-purchasing*, atau termasuk Pengadaan Khusus.

Persiapan pengadaan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dilakukan setelah menerima dokumen persiapan pengadaan oleh PPK dan hasil review dokumen persiapan pengadaan menyatakan proses pengadaan dapat dilanjutkan ke tahap pemilihan.

Sedangkan persiapan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan meliputi :

1. Penetapan metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
2. Penetapan metode kualifikasi Penyedia Barang/Jasa;
3. Penetapan metode evaluasi penawaran Barang/Jasa;
4. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran Barang/Jasa;

5. Penetapan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
6. Penyusunan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Pada Buku Informasi ini, peserta akan mempelajari persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :

1. Persiapan Pengadaan melalui Swakelola; dan
2. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa.

Pada bagian akhir Buku Informasi ini, tersedia :

- Daftar referensi yang berisikan rujukan literatur terkait;
- Glosarium yang berisikan istilah yang digunakan dalam Buku Informasi ini; dan
- Index untuk memudahkan pencarian topik tertentu.

BAB II

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan baik yang melalui swakelola atau melalui penyedia.

2.1 Persiapan Pengadaan secara Swakelola

Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi :

- a. Penetapan sasaran ditetapkan oleh PA/KPA;
- b. Penetapan Penyelenggara Swakelola, dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini :

No	Tipe Swakelol a	Penetapan		
		Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
1	I	PA/KPA		
2	II	PA/KPA		Kementerian/Lembaga/P erangkat Daerah lain
3	III	PA/KPA		Pimpinan Ormas
4	IV	Pimpinan Kelompok Masyarakat		

Tabel 1. Penetapan penyelenggara Swakelola

- c. Rencana kegiatan ditetapkan oleh PPK,

Rencana kegiatan dengan memperhitungkan antara lain Tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Perjanjian tersendiri. Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Tim Pelaksana.

- d. Jadwal pelaksanaan, dan

- e. Rencana Anggaran Biaya.

- 1) Biaya pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
- 2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepadamenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara/Kepala Daerah.

Seluruh hasil persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan/subkegiatan/output.

2.2 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh Barang/Jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Hal-hal yang harus dipertimbangan sebelum menetapkan persiapan pengadaan barang/jasa :

- a. Daftar Barang/Jasa dalam ekatalog.

Daftar Barang/Jasa yang ada dalam ekatalog baik katalog nasional, sektoral dan lokal akan mempengaruhi Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, misal barang yang akan diadakan ada dalam katalog maka tidak diperlukan HPS, Spesifikasi Teknis berdasarkan merk/type, bentuk kontrak yang digunakan adalah Surat Pesanan.

- b. Kriteria tertentu yaitu kriteria tertentu yang menjadi syarat diperbolehkan pemilihan penyedia dengan penunjukkan langsung.

- c. Nilai paket pekerjaan

Nilai paket pekerjaan akan mempengaruhi persiapan pengadaan, jika nilai paket pengadaan barang dibawah Rp. 10 juta, maka tidak diperlukan HPS dan bentuk kontrak berupa bukti pembelian

- d. Jenis pekerjaan (tunggal atau terintegrasi)

Jenis pekerjaan akan mempengaruhi persiapan pengadaan, jika pekerjaan tunggal maka diperlukan HPS, jika pekerjaan terintegrasi tidak perlu HPS.

2.2.1 Penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Spesifikasi Teknis adalah karakteristik total dari barang/jasa, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang/jasa yang dinyatakan secara tertulis. Spesifikasi Teknis juga dapat diartikan sebagai suatu uraian terperinci mengenai persyaratan kinerja barang, jasa atau pekerjaan, seperti kualitas material, metode kerja dan standar kualitas pekerjaan dan lain lain yang harus diberikan oleh Penyedia.

Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya disebut Spesifikasi Teknis, sedangkan untuk pekerjaan Jasa Konsultansi disebut Kerangka Acuan Kerja (KAK). Selanjutnya didetailkan menjadi daftar persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar nantinya barang/jasa yang

diadakan dapat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, pengguna membutuhkan beberapa unit komputer untuk dipakai oleh karyawan yang baru direkrut. Dari kebutuhan tersebut diidentifikasi berapa jumlah karyawan yang membutuhkan komputer, karyawan tersebut akan bekerja pada bagian apa saja untuk diketahui jenis kinerja atau fungsi komputer yang dibutuhkan, kemudian apakah ada standar yang harus dipenuhi seperti *low voltage*, *low radiation*, *ergonomis*, jenis komputernya (desktop, laptop, atau *all in one PC*) dan sebagainya. Setelah persyaratan yang harus dipenuhi dapat dirinci barulah dokumen spesifikasi teknis dapat disusun secara lengkap sesuai dengan istilah dalam industri dari produk yang akan diadakan.

Kejelasan spesifikasi teknis barang/jasa, merupakan langkah awal upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang/jasa. Spesifikasi Teknis barang/jasa yang jelas dan tepat akan bermanfaat untuk :

- Menguji produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan pengguna.
- Mendorong penyedia untuk memberikan solusi alternatif dan inovatif, yang dapat menawarkan *value for money* yang lebih baik.
- Meningkatkan kompetisi dalam proses pemilihan penyedia.

Secara umum persyaratan dapat disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut ini :

- Fungsi dan kinerja yang dibutuhkan
- Jumlah barang/jasa yang diperlukan
- Batasan ukuran dan desain yang esensial
- Standar internal atau eksternal; nasional, regional atau internasional yang relevan.
- Rincian dari model yang ada saat ini yang sesuai
- Batasan waktu, kapan diperlukannya barang/jasa
- Karakteristik atau isu-isu khusus terkait barang/jasa
- Kondisi Kesehatan dan Keselamatan

Hal-hal yang harus dihindari dalam menetapkan persyaratan untuk spesifikasi Teknis :

- Tidak standar
- Tidak menggunakan penggunaan barang/jasa yang lebih baik atau yang tidak sesuai dengan kondisi terkini
- Mencerminkan apa yang diinginkan (bukan kebutuhan) oleh pembuat spesifikasi
- Tidak berkontribusi terhadap fungsi
- Mengalami kegagalan dalam penggunaan, yang secara potensial mengalami dampak yang lebih luas dari pada penghemat biaya;
- Mengabaikan produksi dan kinerja desain yang ekonomis.
- Bertentangan dengan standar internal atau eksternal antara lain standar nasional, regional atau Internasional dan peraturan kesehatan dan keselamatan dll

Setelah diperoleh informasi terkait barang/jasa tersebut, selanjutnya Spesifikasi Teknis /KAK dapat disusun.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka ketentuan dalam menyusun Spesifikasi Teknis /KAK sesuai Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 pasal 19 dan Peraturan LKPP No. 7 tahun 2018. Sebelum PPK menetapkan Spesifikasi teknis/KAK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Menggunakan produk dalam negeri

Setiap instansi pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Daftar inventarisasi produk barang/jasa yang telah memiliki sertifikat TKDN dari Kementerian Perindustrian dapat dilihat pada web : <http://tkdn.kemenperin.go.id/inventaris.php>. Contoh : traktor tangan, tiang listrik dan lain-lain.

b. Menggunakan produk bersertifikat SNI; dan

Produk SNI adalah produk yang sudah lulus pengujian mutu produk menggunakan parameter dalam SNI oleh laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sesuai dengan Undang-Undang Standarisasi No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan penilaian kesesuaian, SNI dibagi dua yaitu SNI wajib dan SNI Sukarela.

SNI wajib adalah SNI yang diberlakukan wajib oleh instansi teknis untuk sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI demi kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis. Contoh Produk ber SNI wajib : helm, ban kendaraan, air minum dalam kemasan. SNI Sukarela adalah SNI yang tidak wajib dan untuk ditetapkan oleh pelaku usaha. Contoh produk ber SNI Sukarela : kerudung, seragam.

c. Memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.

Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas mengutamakan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup (UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian)

Contoh produk hijau : bioplastik, Cat tembok ramah lingkungan dan lain lain.

d. Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap :

- 1) Komponen barang/jasa contoh : pengadaan keramik merk Ramon, WC duduk merk TATA/Indonesian standar.
- 2) Suku cadang contoh : kompresor AC merk DAIKAN
- 3) Bagian dari satu sistem yang sudah ada contoh : Server Merk LENAVAL
- 4) Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau contoh : laptop merk ABC, Mobil merk X type V
- 5) Barang/jasa pada tender cepat. contoh : alat laboratorium merk SHIMADU

- e. Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri dan produk bersertifikat SNI dilakukan sepanjang tersedia dan mencukupi.

Sepanjang Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dan volume dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri dan bersertifikat SNI maka wajib mengutamakan produk dalam negeri dan bersertifikat SNI.

- f. Spesifikasi Teknis paling sedikit berisi:

- 1) Mutu/kualitas Barang/Jasa yaitu mutu barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Untuk menyatakan mutu barang/jasa dapat dilakukan dengan beberapa metode antara lain

- Merek yaitu menyatakan mutu barang/jasa berdasarkan merk/type barang/jasa yang sudah dikenal oleh pengguna, contoh pengadaan laptop dengan menyebut Merek : LENAVAL/ACAR dll.
- Standar yaitu menyatakan mutu barang/jasa berdasarkan standar yang sudah ada dan ditetapkan oleh pihak berwenang, contoh Pengadaan helm bersertifikat SNI
- Sampel/contoh yaitu menyatakan mutu barang yang sulit digambarkan dalam bentuk kata-kata, maka dinyatakan dengan sampel, contoh pengadaan baju batik, makanan dll
- Teknis yaitu menyatakan mutu barang/jasa dengan menggambarkan karakteristik fisik (kekuatan, dimensi dll), contoh pengadaan meja/kursi.
- Komposisi yaitu menyatakan mutu barang dengan menyebutkan kandungan kimia yang dikandungnya dan digunakan untuk pengadaan yang memerlukan komposisi kimia yang akurat, contoh pengadaan reagen kimia dan obat-obatan.
- Fungsi dan Kinerja yaitu menyatakan mutu barang dengan menyebutkan fungsi dan kinerja dari produk yang dibutuhkan, digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang menggunakan teknologi canggih dimana komponen bahan/material masih merupakan rahasia teknologi.

- 2) Jumlah yaitu kuantitas barang/jasa yang diperlukan oleh pengguna
- 3) Waktu yaitu waktu barang/tersebut sampai ke lokasi, waktu pelaksanaan instalasi dan waktu barang/jasa tersebut siap digunakan oleh pengguna
- 4) Tingkat Pelayanan yaitu tingkat layanan yang harus diberikan oleh Penyedia Barang/jasa sampai dengan Barang/jasa tersebut dapat dimanfaatkan, contohnya pengiriman sampai lokasi, instalasi, uji fungsi, pelatihan, pemeliharaan dan bantuan teknik dll.

Catatan :

Spesifikasi teknis yang dimaksud adalah spesifikasi yang berisi elemen mutu, jumlah, waktu dan tingkat layanan.

g. KAK Penyedia Jasa Konsultansi paling sedikit berisi:

- 1) Uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi: latar belakang, maksud dan tujuan, lokasi pekerjaan, dan produk yang dihasilkan (output);
- 2) Waktu pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;
- 3) Spesifikasi teknis Jasa Konsultansi yang akan diadakan, mencakup kompetensi tenaga ahli yang dibutuhkan dan untuk badan usaha termasuk juga kompetensi badan usaha penyedia Jasa Konsultansi; dan
- 4) Sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

2.2.2. Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PPK. Nilai HPS merupakan perkiraan harga Barang/Jasa yang telah memperhitungkan semua komponen biaya sampai dengan siap digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna. Nilai total HPS merupakan nilai HPS ditambahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada pengadaan barang/jasa pemerintah setelah spesifikasi Teknis/KAK ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun harga perkiraan sendiri

(HPS) yang akan digunakan dasar menilai kewajaran harga penawaran dari calon penyedia.

Berikut ini adalah dua resiko yang mungkin terjadi apabila penetapan HPS di sektor pemerintahan dilakukan secara kurang cermat :

- a. Apabila HPS yang ditetapkan terlalu rendah, besar kemungkinan pengadaan akan mengalami kegagalan karena semua penawaran penyedia berada di atas HPS sehingga tidak ada satupun yang dapat ditetapkan sebagai pemenang.
- b. Apabila HPS yang ditetapkan terlalu tinggi, terdapat kemungkinan terjadinya kerugian negara apabila pihak berwenang menemukan adanya perbuatan melawan hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tuduhan adanya penggelembungan harga atau *mark up* sangat mungkin terbukti apabila HPS yang ditetapkan melebihi harga pasar tanpa ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menghindari kedua resiko tersebut, penyusunan HPS harus didasarkan kepada metode yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan data yang relevan, aktual dan dapat diandalkan. Maka perlu dilakukan analisis pasar menjelang proses pemilihan penyedia barang/jasa.

PPK dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS

Ketentuan dalam Penyusunan dan Penetapan HPS yaitu:

- a. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).
- c. Keuntungan (Laba) adalah selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dari harga pembelian atau biaya produksi (KBBI, 2018).
- d. Manajemen Fee (biaya manajemen/pengelolaan) adalah prosentase tertentu yang dialokasikan (dikutip) sebagai imbalan jasa dalam mengelola suatu pekerjaan. Contoh kegiatan pengelolaan suatu kegiatan

- atau suatu investasi. Jadi manajemen fee sama dengan keuntungan.
- e. Biaya tidak Langsung (*overhead cost*) adalah biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan produksi Contohnya biaya iklan, biaya pemasaran dll
 - f. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
 - g. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - h. Fungsi HPS digunakan sebagai :
 - 1) Alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
 - 2) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
 - 3) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
 - i. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
 - j. Penyusunan HPS dikecualikan untuk :
 - 1) Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
 - 2) *E-Purchasing*, dan
 - 3) Tender pekerjaan terintegrasi.
 - k. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
 - 1) pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
 - 2) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

2.2.3 Proses Penyusunan HPS

PPK menyusun HPS berdasarkan pada:

- a. Hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;
- b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada

Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah; dan

- c. Hasil revidir perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.4 Data/informasi dalam menyusun HPS

Data/informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain:

- a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
- b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang/Jasa akan dilaksanakan;
- d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
- f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
- g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- h. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh Perhitungan HPS

Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPH). Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia. Sedangkan rincian harga satuan bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran Belanja

a. Barang

Perhitungan HPS untuk barang harus memperhitungkan komponen biaya antara lain:

- 1) Harga barang;
- 2) Biaya pengiriman;
- 3) Keuntungan dan biaya *overhead* ;
- 4) Biaya instalasi;
- 5) Suku cadang;
- 6) Biaya operasional dan pemeliharaan; atau
- 7) Biaya pelatihan.

Perhitungan komponen biaya disesuaikan dengan survei yang dilakukan.

Contoh HPS Pengadaan barang :

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pengadaan Alat Kesehatan RSUD A Kota Jaya Raya

No	Nama Barang dan Spesifikasi	Vol	Satuan	Jumlah (Rp)
1	Ped iatric-Adult Venti lator Model : Evolution 3i Merk : eVent Medical Limited Scope of Delivery includes : 1 Unit Evolution Ventilator with Internal Compressor. 1 Buah EV1210020 Universal Cart Mounting Kit. 2 Buah EV1370017 Flow Sensor (Exhaled) . 1 Buah F910028 Oxygen Sensor. 1 Buah EVL22000B Disposable Expiratory Filter. 1 Buah F710616 Flex Arm Assembly. 1 Buah F910038 High Pressure Hose Oxygen. 1 Buah EVM200012 Test Lung Kit. 1 Buah MRB50 Reusable Humidifier Base Unit. 2 Set MR370 Reusable Adult Chamber. 1 Buah 900MR869 Reusable Temperature Probe 1.5m	1	unit	347.400.000

Length. 1 Buah 900MR858 Heater Wire Adapter - Reusable Circuit. 2 Set' 900MR761 Reusable Adult Circuit. 1 Buah 900MR805 Heater Wire Adapter - Disposable Circuit . 1 Box RT100 Single Use Dual Heated Wire Circuit Adult (Box of 10) Harga sudah termasuk pengiriman sampai lokasi di Jakarta, instalasi, ujicoba dan pelatihan untuk 5 orang operator. Barang harus bisa digunakan paling lambat 30 November 2018.			
Jumlah			347.400.000
PPN 10%			34.740.000
Total			382.140.000

Terbilang : Tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh rupiah

Nilai HPS = Rp. 347.400.000

Nilai Total HPS = Rp. 382.140.000

Jakarta, 6 Agustus 2018

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

b. Pekerjaan Konstruksi

Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*Engineer's Estimate*) berdasarkan rancangan rinci (*Detail Engineering Design*) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis. Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen)

Langkah-langkah penyusunan HPS Pekerjaan Konstruksi secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Telah dilakukan identifikasi komponen-komponen biaya dalam analisa harga satuan. Komponen-komponen tersebut pada umumnya dapat dirinci menjadi:
 - Komponen biaya upah (tenaga kerja)
 - Komponen biaya bahan (material)
 - Komponen Alat (perlengkapan)

- 2) Telah dilakukan identifikasi mengenai dasar penetapan volume masing-masing komponen berdasarkan volume menurut gambar atau desain.
- 3) Telah dilakukan identifikasi harga satuan komponen-komponen tersebut sampai lokasi pekerjaan menggunakan informasi hasil Analisis Pasar yang telah dilakukan.
- 4) Telah melakukan pengujian kecermatan penjumlahan biaya-biaya komponen tersebut secara keseluruhan menjadi total HPS dan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut:
 - HPS telah memperhitungkan biaya overhead dan keuntungan yang wajar.
 - ✓ Peraturan pengadaan dalam Perka LKPP secara eksplisit menyebutkan bahwa biaya overhead dan keuntungan maksimal untuk penyusunan HPS pengadaan jasa konstruksi adalah 15 %.
 - ✓ Memperhitungkan bukan berarti sama dengan menambah. Biaya overhead dan keuntungan perlu ditambahkan bila survey harga dilakukan pada saluran distribusi yang berbeda dengan saluran distribusi yang disasar menejadi penyedia
 - HPS juga telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Contoh HPS Pekerjaan Konstruksi :

Penyusunan Hps Jasa Konstruksi
Pembangunan Pagar Tembok Pembatas

No	Jenis pekerjaan	Volume	Satuan	Harga satuan (Rp)	Harga (Rp)
1	Pembersihan	600	M2	50,000	30,000,000
2	Galian tanah pondasi	240	M3	157,500	37,800,000
3	Urugan dibawah pondasi	36	M3	317,947	11,446,099
4	Pasangan bata belah	96	M3	1,175,101	112,809,711
5	Cpr sloof, tiang ikat tembok	11.73	M3	5,958,626	69,894,686
6	Pasangan batu bata	56.4	M3	1,230,276	69,387,589
7	Plesteran	1296	M2	113,177	146,677,548
8	Pengecatan	1296	M2	52,450	67,975,524
9	Penyelesaian akhir	30	M	31,500	945,000

10	Gudang darurat	9	M2	750,000	6,750,000
	Jumlah				553,686,158
	Over head dan profit 15 %				83.052.924
	Jumlah				636.739.081
	PPN 10%				63.673.908
	Total				700.412.989

Terbilang : Tujuh ratus juta empat ratus dua belas ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah

Nilai HPS = Rp. 636.739.081

Nilai Total HPS = Rp. 700.412.989

Jakarta, 6 Agustus 2018

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

c. Jasa Konsultansi

Perhitungan HPS untuk Jasa Konsultansi dapat menggunakan:

1) Metode Perhitungan berbasis Biaya (*cost-based rates*)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan tarif berbasis biaya terdiri dari :

- Biaya langsung personel (*Remuneration*); dan
- Biaya langsung non personel (*Direct Reimbursable Cost*).

Biaya Langsung Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan Kontrak. Biaya Langsung Personel telah memperhitungkan gaji dasar (*basic salary*), beban biaya sosial (*social charge*), beban biaya umum (*overhead cost*), dan keuntungan (*profit/fee*).

Biaya Langsung Personel dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan (SBOB), minggu (SBOM), hari (SBOH), atau jam (SBOJ)), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:

Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = SBOB/4,1

Satuan Biaya Orang Hari (SBOH) = (SBOB/22) x 1,1

$$\text{Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ)} = (\text{SBOH}/8) \times 1,3$$

Biaya Langsung Non Personel adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan Kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.

Biaya Non Personel dapat dibayarkan secara :

- a) Lumsum, diantaranya pengumpulan data sekunder, seminar, *workshop*, sosialisasi, pelatihan, diseminasi, lokakarya, survei, biaya tes laboratorium, hak cipta dan lain-lain.
- b) Harga Satuan diantaranya sewa kendaraan, sewa kantor proyek, sewa peralatan kantor, biaya operasional kantor proyek, biaya ATK, biaya komputer dan pencetakan, biaya komunikasi dan tunjangan harian
- c) penggantian biaya (*reimbursable cost*) diantaranya dokumen perjalanan, tiket transportasi, biaya perjalanan, biaya kebutuhan proyek dan biaya instalasi telepon/internet/situs web

Biaya Langsung Non Personel pada prinsipnya tidak melebihi 40 % (empat puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultasi yang bersifat khusus.

Contoh: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah dan lain-lain.

2) Metode Perhitungan Berbasis Pasar (*market-based rates*)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/*output* dengan tarif/harga yang berlaku di pasar. Contoh : jasa konsultasi desain halaman situs web.

3) Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (*value-based rates*)

Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki jasa konsultan tersebut. Contoh : jasa konsultasi penilai integritas dengan menggunakan sistem informasi yang telah memiliki hak paten.

Contoh HPS jasa konsultan :

Penyusunan Hps Jasa Konsutan Perencana
Pembangunan Pasar Modern Kabupaten A

NO	Uraian	JUMLAH	WAKTU BULAN	SATUAN	SAT. BIAYA ORG/BLN	JUMLAH
BIAYA LANGSUNG PERSONIL						
1	Tenaga Ahli					
	Team Leader (Arsitektur)	1.00	2.00	OB	19,200,000	38,400,000
	Tenaga Ahli Struktur/Sipil	1.00	2.00	OB	16,200,000	32,400,000
	Tenaga Ahli Mekanikal/Elektrikal	1.00	2.00	OB	16,200,000	32,400,000
2	Tenaga Pendukung					
	Estimator	1.00	2.00	OB	7,500,000	15,000,000
	Drafter	1.00	2.00	OB	7,500,000	15,000,000
	Administrasi Kantor	1.00	2.00	OB	5,200,000	10,400,000
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL						
1	Survey					
	Transport lokal	30.00	1.00	OK	150,000	4,500,000
	Penyelidikan tanah:	1.00	1.00	1 Pkt	5,000,000	5,000,000
2	Pembahasan					
	Transport lokal (20 Org. 4 x)	5.00	1.00	OK	150,000	750,000
	Konsumsi (20 Org . 4 x)	5.00	1.00	OK	50,000	250,000
	Dokumentasi	1.00	1.00	pkt	1,000,000	1,000,000
3	Laporan					
	Gambar Rancangan (A3)	1.00	1.00	Set	5,000,000	5,000,000
	Gambar Kerja (A2)	1.00	1.00	Set	5,000,000	5,000,000
	Laporan RKS-RAB-BOQ	1.00	1.00	Set	1,000,000	1,000,000
	Laporan khr(Lap.Pengawasan berkala)	1.00	1.00	Set	2,000,000	2,000,000
	JUMLAH					168,100,000
	PPN 10 %					16,810,000
	JUMLAH TOTAL					184,910,000

Terbilang : Seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus sepuluh rupiah

Nilai HPS = Rp. 168,100,000
Nilai Total HPS = Rp. 184,910,000

Jakarta, 6 Agustus 2018

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

d) **Jasa Lainnya**

Perhitungan HPS untuk Jasa Lainnya harus memperhitungkan komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain:

- Upah Tenaga Kerja;
- Penggunaan Bahan/Material/Peralatan;
- Keuntungan dan biaya *overhead*;
- Transportasi; dan
- Biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.

Contoh HPS jasa lainnya :

Penyusunan Hps Jasa Kebersihan Dinas Pendidikan Kota Jaya Raya

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Komponen Gaji				
	Personil [7 ORG X 12 BLN]	84	OB	3,100,000	260,400,000
	Tunjangan Koordinator (5% dari Gaji Pokok) [1 ORG x 12 BLN]	12	OB	155,000	1,860,000
	BPJS (6.24%) (JKK=0,24%, JHT=5,7%, JK=0,3%) [7 ORG x 12 BLN]	84	OB	193,440	16,248,960
	Tunjangan Hari Raya (satu kali gaji) [7 ORG x 1 BLN]	7	OB	3,100,000	21,700,000
	Supervisor (5% dari UMK) [1 ORG x 4 Kali x 12 BLN]	48	OB	155,000	7,440,000
2	Seragam				
	Biaya Seragam Lengkap: @2 Stell [7ORG x 2STEL]	14	STEL	340,000	4,760,000
3	Chemical & Bahan				
	Reffil Pewangi Ruangan (Electric) besar [25 x 17 Buah]	425	Buah	33,000	14,025,000
	Pewangi Ruangan Spray	25	Buah	14,000	350,000
	Sabun Cuci Piring	50	lt	20,000	1,000,000
	Deterjen	15	kg	18,000	270,000
	Tissue Kotak [25 x 24 BKS]	600	Buah	7,000	4,200,000
	Karung Plastik Sampah [9 x 12 BLN]	108	Kg	18,000	1,944,000
	Shampo Karpet	1	Gln	225,000	225,000
	Metal Polish	2	Gln	270,000	540,000
	Furnitur Polish	3	Gln	342,000	1,026,000

	Conq-R-Dust	2	Gln	198,000	396,000
4	Perlengkapan Kerja				
	- Sapu Ruang Dalam (Batang Padi)	30	Buah	20,000	600,000
	- Sapu Halaman (Lidi Pakai Tangkai)	15	Buah	25,000	375,000
	- Sikat Kamar Mandi (Plastik)	45	Buah	18,000	810,000
	- Pengki (Ukuran Sedang)	36	Buah	9,000	324,000
	- Lappel Sumbu kompor pakai tangkai	36	Buah	90,000	3,240,000
	- Lap pel [9 x 3 Buah]	27	Buah	15,000	405,000
	- Kape [1 x 12 BLN]	12	Buah	6,000	72,000
	- Dust Pan super [9 x 4 Buah]	36	Buah	17,000	612,000
	- Kain loby [7 x 4 Buah]	28	Buah	50,000	1,400,000
	- Cangkul Besar [2 Buah]	2	Buah	75,000	150,000
	- Golok [2 Buah]	2	Buah	50,000	100,000
	- Sapu Lawa [5 Buah]	5	Buah	35,000	175,000
	- Sprayer [12 Buah]	10	Buah	10,000	100,000
	- Lap Looby (Sumbu Kain Biru pakai tangkai) [7 x 2 Buah]	6	Buah	175,000	1,050,000
	- Selang	50	M	25,000	1,250,000
	Jumlah				347,047,960
	Keuntungan dan Overhead 15%				52,057,194
	Jumlah				399,105,154
	PPN 10%				39,910,515
	TOTAL HPS				439,015,669

Terbilang : Empat ratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah

Nilai HPS = Rp. 399,105,154

Nilai Total HPS = Rp. 439,015,669

Jakarta, 6 Agustus 2018

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

PPK mendokumentasikan data riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS.

2.2.5 Penetapan HPS

PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Nilai HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:

- a. Pemasukan Penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
- b. Pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi

2.2.6 Penetapan Rancangan Kontrak

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan jenis kontrak :

- a. Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK)
- b. Spesifikasi teknis/KAK
- c. Kompleksitas dan resiko pekerjaan dan/atau
- d. Lama waktu pelaksanaan

PPK menyusun rancangan kontrak berdasarkan Spesifikasi/kerangka acuan kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Rancangan Kontrak/Perjanjian antara lain meliputi:

- a. Pokok-pokok Perjanjian,
- b. Syarat-Syarat Umum Kontrak/Perjanjian (SSUK)
- c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak/Perjanjian (SSKK)
- d. Lampiran antara lain spesifikasi teknis/KAK, jadwal pelaksanaan, daftar kuantitas dan harga

2.2.6.1 Jenis Kontrak

- a. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya berikut contoh pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Jenis Kontrak Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Jenis Kontrak	Ketentuan	Contoh
Lumsum	a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; b. berorientasi kepada keluaran; dan c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.	a. Pekerjaan konstruksi sederhana b. Pekerjaan konstruksi terintegrasi c. Pengadaan peralatan kantor
Kontrak Harga Satuan	a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani; b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan	a. obat-obatan b. Jasa Boga Pasien di Rumah Sakit
Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan	Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumpsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.	a. Jasa Profesional Conference Organizer (PCO) b. Pekerjaan konstruksi yang terdiri pondasi dan bangunan atas
Kontrak Terima Jadi (<i>Turnkey</i>)	a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.	a. Pabrik es, b. Pembangkit listrik
Kontrak Payung	untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani	a. Kendaraan bermotor, b. Peralatan komputer

b. Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi berikut contoh pekerjaannya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Jenis Kontrak	Ketentuan	Contoh
Lumsum	a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; b. berorientasi kepada keluaran; dan c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.	a. Perencana gedung b. pembuatan aplikasi komputer
Waktu Penugasan	untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.	a. Pengawasan pembangunan gedung b. Penasehatan
Kontrak Payung	untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani	a. Konsultan hukum b. Jasa audit

Tabel 3. Jenis kontrak jasa konsultansi

2.2.6.2 Kontrak Tahun Jamak

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:

- Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti proyek pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dam, waduk, gedung, kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT, atau pembangunan/rehabilitasi kebun;
- Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan tetapi pelaksanaannya melewati lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, seperti: pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim contoh penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus, contoh penyediaan makanan dan obat di rumah sakit, penyediaan makanan untuk panti asuhan/panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun binatang;
- Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 3 (tiga) tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh berhenti misalnya pelayanan

angkutan perintis darat/laut/udara, layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung.

2.2.6.3 Bentuk kontrak

Bentuk kontrak yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Bentuk kontrak

No	Bentuk kontrak	Barang	Konstruksi	Jasa lainnya	Konsultansi
1	Bukti pembelian/ pembayaran	≤ 10 juta	-	≤ 10 juta	-
2	Kuitansi	≤ 50 juta	-	≤ 50 juta	-
3	Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta sd 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta sd 200 juta	≤ 100 juta
4	Surat perjanjian	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
5	Surat pesanan	<i>e-purchasing</i> /pembelian melalui toko daring			-

2.2.7. Penentuan Uang Muka, Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pemeliharaan, Sertifikat Garansi, Dan Penyesuaian Harga

a. Penentuan Uang muka

Uang muka merupakan uang yang dapat diberikan kepada penyedia untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan dan tercantum pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen Pemilihan dan wajib menyerahkan surat jaminan uang muka kepada PPK sebesar nilai uang muka yang diajukan

Ketentuan pemberian uang muka sebagai berikut :

- 1) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk Usaha Kecil;
- 2) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi;
- 3) paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun Jamak.

Contoh perhitungan uang muka :

Pekerjaan pembangunan gedung kampus politeknik dengan pagu anggaran Rp. 35 Miliar dengan Nilai Total HPS Rp. 33 Miliar, Nilai HPS Rp. 30 miliar, dan nilai kontrak Rp. 30 miliar, maka uang muka yang dapat diberikan sebesar $20\% \times \text{nilai kontrak} = 20\% \times \text{Rp. 30 miliar} = \text{Rp. 6 miliar}$.

b. Jaminan Penawaran (khusus untuk Pekerjaan Konstruksi)

Jaminan Penawaran diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Total HPS paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Total HPS, khusus pekerjaan terintegrasi besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Contoh perhitungan jaminan penawaran :

Pada Paket pekerjaan diatas disyaratkan penyedia wajib menyerahkan jaminan penawaran sebesar 2 % dari nilai Total HPS maka jaminan penawaran yang wajib dilampirkan adalah $2\% \times \text{Rp. 33 miliar} = \text{Rp. 660 juta}$.

c. Jaminan sanggah banding (khusus untuk Pekerjaan Konstruksi)

Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai total HPS, khusus untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1% (satu persen) dari nilai pagu anggaran.

Contoh perhitungan jaminan sanggah banding :

Pada Paket pekerjaan diatas, apabila setelah pengumuman pemenang salah satu peserta mengajukan sanggah dan tidak puas atas jawaban pokja pemilihan, kemudian mengajukan sanggah banding maka wajib menyerahkan jaminan sanggah sebesar 1 % dari nilai Total HPS yaitu $1\% \times \text{Rp. 33 miliar} = \text{Rp. 330 juta}$.

d. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan merupakan jaminan yang wajib diserahkan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna, Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing*, atau Pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat.

Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80 % (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
- 2) Untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80 % (delapan puluh persen) dari nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5 % (lima persen) dari nilai Total HPS.

Khusus Pekerjaan Terintegrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk nilai penawaran antara 80 % (delapan puluh persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5 % (lima persen) dari nilai kontrak; atau
- 2) Untuk nilai penawaran di bawah 80 % (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5 % (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.

Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama (*Provisional Hand Over*) Pekerjaan Konstruksi

Contoh perhitungan jaminan pelaksanaan :

- 1) Pada Paket pekerjaan di atas, nilai Penawaran terkoreksi Rp 30 miliar, maka nilai Jaminan Pelaksanaan yang wajib diberikan sebelum penandatanganan kontrak sebesar 5% dari nilai kontrak = $5\% \times \text{Rp } 30 \text{ miliar} = \text{Rp. } 1,5 \text{ miliar}$.
- 2) Jika pada paket pekerjaan di atas, nilai penawaran terkoreksi Rp 22 miliar (penawaran 73% dari nilai HPS), maka Nilai Jaminan

Pelaksanaan yang wajib diberikan sebelum penandatanganan kontrak sebesar 5% dari nilai total HPS = $5\% \times \text{Rp } 33 \text{ miliar} = \text{Rp } 1,65 \text{ miliar}$.

e. Jaminan Pemeliharaan

Jaminan Pemeliharaan merupakan jaminan yang diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*), dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dengan besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima persen) dari nilai Kontrak.

Contoh perhitungan jaminan pemeliharaan :

Pada Paket pekerjaan diatas, dengan masa pelaksanaan kontrak selama 6 bulan dan selesai pada tanggal 1 Desember 2017, maka sebelum serah terima pekerjaan pertama (PHO) penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan senilai $5\% \times \text{nilai kontrak}$ yaitu $5\% \times \text{Rp. } 30 \text{ miliar} = \text{Rp. } 1,5 \text{ miliar}$.

f. Sertifikat Garansi

Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen. Sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen masa garansi minimal 1 tahun sejak serah terima barang.

Spesifikasi teknis dan deskripsi barang yang diserahkan sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak. Sertifikat garansi merupakan perlindungan terhadap barang sesuai dengan Jaminan/Garansi *original equipment manufacturer* (OEM). Sertifikat Garansi berlaku sejak tanggal barang diterima oleh PPK dari Penyedia sesuai waktu yang diperjanjikan dalam Kontrak, terlepas dari jarak dan waktu yang ditempuh untuk pengiriman. Selama masa garansi berlaku, dalam hal barang yang

diterima cacat/tidak berfungsi dengan baik, Pengguna Barang melalui Bendahara Barang segera menyampaikan secara tertulis kepada Penyedia dan Penyedia wajib merespon untuk memperbaiki/mengganti barang yang dimaksud.

g. Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor

Pengadaan barang impor adalah barang yang diimpor untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan barang impor harus mencantumkan persyaratan kelengkapan dokumen barang:

- 1) *Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal;
- 2) Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
- 3) Sertifikat Produksi.

Persyaratan *Supporting Letter/Letter of Intent/Letter of Agreement* dari pabrikan/prinsipal di negara asal dicantumkan dalam dokumen pemilihan dengan diserahkan oleh peserta tender/seleksi kepada Pokja Pemilihan bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.

Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada PPK pada saat serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.

Penentuan penggunaan surat jaminan/sertifikat dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.

No	Jenis Jaminan	Barang	Konstruksi	Jasa lainnya	Konsultan
1	Jaminan Uang muka	√	√	√	√
2	Jaminan Penawaran	-	√	-	-
3	Jaminan Pelaksanaan	√	√	√	-
4	Jaminan Pemeliharaan	-	√	√	-
5	Jaminan Sanggah	-	√	-	-

	Banding				
6	Sertifikat Garansi	√	-	-	-

Tabel 5. Ketentuan penggunaan surat jaminan/sertifikat garansi

h. Penyesuaian Harga

PPK menyusun penyesuaian harga dalam rancangan Kontrak. Penyesuaian harga diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya, dan jenis Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan untuk Jasa Konsultansi;
- 2) Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas, sebagai berikut:
 - a) penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - b) penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - c) penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran. Harga satuan timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan HPS, dan dinyatakan harga satuan timpang berdasarkan hasil klarifikasi.
 - d) penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak/adendum kontrak;
 - e) penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - f) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan

- g) indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.

2.2.8 Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Dokumen Persiapan yang sudah ditetapkan oleh PPK disampaikan ke pokja pemilihan/pejabat pengadaan. Pokja Pemilihan harus melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan untuk melihat kesiapan paket pengadaan untuk dilanjutkan ke tahap pemilihan. Hal-hal yang di reviu dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini.

No	Bidang Reviu	Hal-hal yang di Reviu
1	Spesifikasi teknis dan gambar	untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis/KAK telah dituangkan secara lengkap
2	Harga Perkiraan sendiri	untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan ruang lingkup pekerjaan
3	Rancangan kontrak	untuk memastikan bahwa draft kontrak telah sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan
4	Dokumen Anggaran	untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup
5	ID Paket RUP	untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SiRUP
6	Waktu Penggunaan barang	untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa
7	Analisis Pasar	untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan/atau metode pemilihan Penyedia

Tabel 6. Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

Berdasarkan hasil revidi oleh pokja pemilihan/pejabat pengadaan, dapat dilihat kesiapan paket pengadaan tersebut untuk dilanjutkan atau tidak ke tahap pemilihan, jika hasil revidi sudah siap dan lengkap maka dapat dilanjutkan ke tahap pemilihan, jika tidak siap dan tidak lengkap maka dokumen persiapan dikembalikan ke PPK untuk diperbaiki/dilengkapi.

2.2.9 Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Metode pemilihan penyedia barang/jasa yaitu

- a) *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik
- b) Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- c) Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- d) Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
- e) Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
- f) Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi

Metode pemilihan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini.

No	Metode Pemilihan	Kriteria metode pemilihan
1	<i>E-Purchasing</i>	Barang/Pekerjaan pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik
2	Pengadaan	Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai

	Langsung	paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3	Penunjukan Langsung	Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi ; 1. Penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; 2. Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara seperti intelijen, perlindungan saksi, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan; 3. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (<i>unforeseen condition</i>); 4. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu; 5. Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan; 6. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan; 7. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari

		pemerintah; atau 8. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan
4	Tender cepat	1. spesifikasi teknis/KAK dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan; 2. dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaang Barang/Jasa Pemerintah; dan 3. peserta telah terqualifikasi dalam SIKaP.
5	Tender	
	a. Tender prakualifikasi	Tender Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks. Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
	b. Tender pascakualifikasi	Tender Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat tidak kompleks

Tabel 7. Metode pemilihan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Metode pemilihan untuk pengadaan Jasa konsultasi dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

No	Metode Pemilihan	Kriteria
1	Seleksi	Jasa Konsultasi bernilai di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
	Pengadaan	Jasa Konsultasi yang bernilai sampai dengan

	Langsung	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
	Penunjukan Langsung	Jasa Konsultansi dengan keadaan tertentu meliputi : a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia yang mampu; b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta; c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan d. Permintaan berulang (<i>repeat order</i>) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama maksimal 2 kali

Tabel 8. Metode pemilihan Jasa Konsultansi

2.2.10 Metode Evaluasi Dokumen Penawaran Barang/Jasa

Metode evaluasi untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.

No	Metode Evaluasi dan Kriteria	contoh
1	Sistem Nilai Metode evaluasi sistem nilai digunakan untuk pengadaan yang memperhitungkan kombinasi penilaian teknis (kualitas) dan harga. Penggunaan sistem nilai untuk pengadaan yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis. Besaran bobot harga antara 30% sampai 40%, sedangkan	Pengadaan peralatan laboratorium/alkes

	besaran bobot teknis antara 60% sampai 70%.	
2	Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu	Pengadaan pesawat/kapal
3	Harga Terendah Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.	Pengadaan computer

Tabel 9. Metode evaluasi pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Metode evaluasi untuk pengadaan jasa konsultansi dapat dilihat pada tabel 10 dibawah ini.

No	Metode Evaluasi dan Kriteria	contoh
1	Kualitas dan Biaya Pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK, besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat. Evaluasi kualitas dan biaya menggunakan pembobotan kualitas penawaran teknis dan biaya dengan ketentuan: a. bobot kualitas penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80; dan b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.	Jasa konsultan perencana
2	Kualitas Pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan	Konsultan hukum
3	Pagu anggaran Pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran	konsultan IT (<i>information technology</i>)

4	Biaya terendah Hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.	Jasa konsultan pengawasan
---	--	------------------------------

Tabel 10. Metode evaluasi Jasa Konsultansi

2.2.11 Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode penyampaian Dokumen Penawaran dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;

Metode Evaluasi	Kriteria
Satu File	Untuk Pengadaan yang menggunakan metode evaluasi harga terendah. Penyampaian keseluruhan dokumen penawaran (administrasi, teknis, dan harga) dimasukkan ke dalam satu file.
Dua File	Untuk Pengadaan yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu. Penyampaian dokumen penawaran dimasukkan kedalam dua file yang dimasukkan pada waktu yang bersamaan, file pertama berisi data administrasi dan teknis; dan file kedua berisi data harga.
Dua Tahap	Untuk Pengadaan yang memiliki karakteristik, sebagai berikut: a. Spesifikasi teknisnya belum bisa ditentukan dengan pasti; b. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda; c. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan; dan/atau d. membutuhkan penyetaraan teknis. Penyampaian dokumen penawaran dua tahap dimasukkan pada waktu yang berbeda. Tahap pertama berisi data administrasi dan teknis; dan tahap kedua berisi data harga. Penyampaian tahap kedua dilakukan jika peserta dinyatakan lulus pada tahap pertama.[yn1]

b. Pengadaan Jasa Konsultansi

Metode Evaluasi	Metode Pemilihan
Satu File	Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung
Dua File	Seleksi

Tabel 12. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Jasa Konsultansi

2.2.12 Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

Kualifikasi dibagi 2 (dua) dua, yaitu:

- Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran;
- Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan bersamaan dengan evaluasi penawaran

Ketentuan mengenai Prakualifikasi dan Pascakualifikasi dapat dilihat pada tabel 13 dibawah ini :

	Pascakualifikasi	Prakualifikasi
Metode Pemilihan	1. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat tidak kompleks 2. Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan	1. Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks 2. Seleksi Jasa Konsultansi Badan Usaha 3. Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi Badan Usaha/Perorangan
Metode Evaluasi	Sistem gugur	1. Sistem gugur (Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya) 2. sistem pembobotan dengan ambang batas (Jasa Konsultansi)
Hasil Kualifikasi	Daftar Calon Pemenang	1. Daftar calon peserta Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, minimal 3 peserta 2. Daftar pendek peserta Seleksi Jasa Konsultansi, 3 – 7 peserta.

Tabel 13. Ketentuan Prakualifikasi dan Pascakualifikasi

Rekapitulasi metode penyampaian barang/ konstruksi/jasa lainnya dapat dilihat pada tabel 14 dibawah ini.

Jenis Pengadaan	Metode Evaluasi	Metode Penyampaian Dokumen		
		1 File	2 File	2 Tahap
Barang/Pekerjaan	Sistem Nilai	×	✓	✓

Konstruksi/Jasa Lainnya	Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis	×	✓	✓
	Harga Terendah Ambang Batas	×	✓	×
	Harga Terendah Sistem Gugur	✓	×	×
Jasa Konsultansi Badan Usaha	Kualitas dan Biaya	×	✓	×
	Kualitas			
	Pagu Anggaran			
	Biaya Terendah			
Jasa Konsultansi Perorangan	Kualitas	×	✓	×

Tabel 14. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi

Keterangan:

× : tidak dapat digunakan

✓ : dapat digunakan

2.2.13 Jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Jadwal pemilihan untuk setiap tahapannya ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan dapat dilihat pada tabel 15 dan tabel 16 dibawah ini.

Tahapan	Waktu
a. pengumuman prakualifikasi	paling kurang 7 (tujuh) hari kerja
b. pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Kualifikasi	sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran
c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan)	paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi
d. penyampaian Dokumen Kualifikasi	sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi
e. evaluasi Kualifikasi	disesuaikan dengan kebutuhan
f. pembuktian kualifikasi	disesuaikan dengan kebutuhan
g. penetapan dan pengumuman	1 (satu) hari kerja setelah pembuktian

hasil kualifikasi	kualifikasi
h. masa sanggah kualifikasi	dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari setelah akhir masa sanggah

Tabel 15. Tahapan Jadwal Prakualifikasi 2 (dua) File

Tahapan	Waktu
a. Undangan Tender	1 (satu) hari kerja setelah selesai masa sanggah kualifikasi jika tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari setelah semua sanggah dijawab
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Tender
d. penyampaian Dokumen Penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan
e. pembukaan Dokumen Penawaran administrasi dan teknis (file I)	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. evaluasi administrasi	disesuaikan dengan kebutuhan
g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi	disesuaikan dengan kebutuhan
h. pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (file I)	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran
i. pembukaan Dokumen Penawaran (file II) bagi yang lulus evaluasi teknis	1 (satu) hari kerja setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
j. evaluasi harga	disesuaikan dengan kebutuhan
k. penetapan dan pengumuman pemenang	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi
l. masa Sanggah	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
m. masa Sanggah Banding (untuk Pekerjaan	Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan jawaban Sanggah Banding paling

Konstruksi)	lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding
-------------	---

Konstruksi)	lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding
-------------	---

Tabel 16. Tahapan Jadwal Pemilihan untuk Metode Penyampaian Dokumen Penawaran 2
(dua) file

[illegible]

Tabel 17. Contoh alokasi waktu jadwal pemilihan dengan prakualifikasi 2 file

Tahapan	Waktu
a. Pengumuman Tender	paling kurang 5 (lima) hari kerja
b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	Sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. pemberian penjelasan	paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman Tender
d. penyampaian Dokumen Penawaran	disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan
e. Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (file I)	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. evaluasi administrasi dan kualifikasi	disesuaikan dengan kebutuhan
g. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi teknis administrasi	disesuaikan dengan kebutuhan
h. pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (file I)	1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran
i. pembukaan Dokumen Penawaran harga (file II) bagi yang lulus evaluasi	1 (satu) hari kerja setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis

teknis	
j. evaluasi harga	disesuaikan dengan kebutuhan
k. pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang	disesuaikan dengan kebutuhan
l. penetapan dan pengumuman pemenang	1 (satu) hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi
m. masa Sanggah	Selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman Pemenang dan jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah
n. masa Sanggah Banding (untuk Pekerjaan Konstruksi)	Selama 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dan jawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding

Tabel 18. Tahapan Penyusunan jadwal Pascakualifikasi 2 (dua) file

No	Tahapan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Pengumuman Tender																								
2	Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen																								
3	Pemberian penjelasan																								
4	Penyampaian dokumen penawaran																								
5	Pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (file I);																								
6	Evaluasi administrasi dan kualifikasi																								
7	evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi dan teknis																								
8	Pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (file I)																								
9	Pembukaan dokumen penawaran harga (file II) bagi yang lulus evaluasi teknis																								
10	Evaluasi harga																								
11	Pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang																								
12	Penetapan dan pengumuman pemenang																								
13	masa sanggah																								
14	masa sanggah banding (konstruksi)																								

Tabel 19. Contoh alokasi waktu jadwal pemilihan dengan pascakualifikasi 2 file

2.3 Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. **Dokumen Pemilihan terdiri atas:**

- Dokumen Kualifikasi; dan
- Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.

2.3.1 Dokumen kualifikasi Penyedia Barang/Jasa

Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Kualifikasi yang memuat informasi dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi Penyedia, digunakan sebagai pedoman oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:

- a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
- b. formulir isian kualifikasi;
- c. instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi;
- d. lembar data kualifikasi;
- e. pakta integritas; dan/atau
- f. tata cara evaluasi kualifikasi.

Untuk pemilihan Penyedia dengan prakualifikasi, Dokumen Kualifikasi disampaikan sebelum penyampaian penawaran.

Untuk pemilihan Penyedia dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasi disampaikan bersamaan dengan penyampaian penawaran.

2.3.2 Dokumen Tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung

Dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung (paket >Rp. 200 juta) merupakan dokumen yang dibuat oleh pokja pemilihan yang memuat informasi persyaratan penawaran penyedia antara lain berisi metode penyampaian penawaran, metode evaluasi, syarat administrasi, teknis dan harga/biaya, preferensi harga, penyesuaian harga, spesifikasi teknis/kak, hps dan rancangan kontrak. Sedangkan dokumen pengadaan langsung /penunjukan langsung yang bentuk perikatan Surat Perintah Kerja, disusun oleh Pejabat Pengadaan.

2.3.3. Dokumen Tender/Penunjukan Langsung untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Tender/Penunjukan Langsung yang memuat paling sedikit meliputi:

- a. undangan/pengumuman;
- b. Instruksi Kepada Peserta;
- c. Rancangan Kontrak terdiri dari:
 - 1) pokok-pokok perjanjian;
 - 2) syarat umum Kontrak;
 - 3) syarat khusus Kontrak; dan
 - 4) dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- d. Daftar Kuantitas dan Harga;
- e. spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur;
- f. bentuk surat penawaran;
- g. bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau
- h. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

a. Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung untuk Jasa Konsultansi

Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Seleksi/Penunjukan Langsung yang memuat paling sedikit meliputi:

- a. undangan/pengumuman;
- b. Instruksi Kepada Peserta;
- c. Rancangan Kontrak terdiri dari:
 1. pokok-pokok perjanjian;
 2. syarat umum Kontrak;
 3. syarat khusus Kontrak; dan
 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
- d. Daftar Kuantitas dan Harga;
- e. KAK;
- f. bentuk surat penawaran;
- g. bentuk Jaminan Pengadaan; dan/atau
- h. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

b. Dokumen Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK)

Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Penunjukan

Langsung/Pengadaan Langsung paling sedikit meliputi:

- a. undangan; (apabila diperlukan)
- b. Instruksi Kepada Peserta;
- c. Rancangan Surat Perintah Kerja terdiri dari:
 1. Pokok-pokok perjanjian;
 2. syarat umum Kontrak;
 3. syarat khusus Kontrak; dan
 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari Surat Perintah Kerja;
- d. Daftar Kuantitas dan Harga;
- e. spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur;
- f. bentuk surat penawaran; dan/atau
- g. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.

REFERENSI

1. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
2. Perka LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pengadaan
3. Perka LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pengadaan melalui Penyedia

GLOSARIUM

Spesifikasi Teknis	karakteristik total dari barang/jasa, yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna barang/jasa yang dinyatakan secara tertulis
Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Nilai isian dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri termasuk biaya pengangkutannya yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang/jasa.
Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)	nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan, memberdayakan lingkungan serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual
Produk SNI	Produk yang sudah lulus pengujian mutu produk menggunakan parameter dalam SNI oleh laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)
Industri Hijau	Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas mengutamakan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup
Kontrak	Perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
Surat jaminan	Surat yang menyediakan perlindungan bagi instansi pemerintah bahwa penyedia akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan kontrak
Sertifikat Garansi	Surat jaminan diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dan diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen
Kualifikasi	Merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia
Dokumen Pemilihan	Dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia
Dokumen kualifikasi	Dokumen yang dibuat oleh pokja pemilihan yang memuat informasi persyaratan kualifikasi penyedia antara lain persyaratan kompetensi, kemampuan usaha dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku
Dokumen tender/seleksi	Dokumen yang dibuat oleh pokja pemilihan yang memuat informasi persyaratan penawaran penyedia antara lain berisi metode penyampaian penawaran, metode evaluasi, syarat administrasi, teknis dan harga/biaya, preferensi harga dan penyesuaian harga

INDEKS

B

BMP · 9

D

Dokumen Pemilihan · 4,5,22, 25, 37

Dokumen Kualifikasi · 4,12, 19,34,36,37,38

Dokumen Tender/seleksi · 4,37, 38

H

Harga Perkiraan Sendiri ·

4,5,7,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,22,23,24,26,
27,38

I

Industri Hijau · 9

K

Kerangka Acuan Kerja · 7,20

Kualifikasi · 4,5,12,19,27,29,32,33,34,35,36,37,38

Kontrak

P

Produk SNI · 9

S

Surat Jaminan · 22,26

Sertifikat Garansi · 4,5,22,25,26

Spesifikasi Teknis·

4,5,7,8,9,10,14,19,20,25,27,29,32,38,39

